

MOHAMMAD SYAFIE BIN MOHD ALI

lwn

NORAI SYAH BINTI AB SAMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 6hb. Ogos 2019 bersamaan 5 Zulhijjah 1440H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0048-2019

[Dalam Perkara: Semakan Perintah Hadhanah Interim Inter-Parte]

Peguam Syarie Pemohon: *Tetuan Norhasliza Dzulkepeli & Associates*

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Semakan yang difailkan oleh Mohammad Syafie bin Mohd Ali (Pemohon) melalui peguam Syariannya terhadap keputusan kes interim hadhanah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, kes mal no. 10200-038-0012-2019 pada 8/5/2019.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah yang mulia menurut seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung keputusan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 7/5/2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui permohonan no. 10200-038-0012-2019.
- ii. Mahkamah meminda perintah/penghakiman tersebut serta meletakkan hak lawatan adalah secara bermalam bagi seorang anak yang bernama Nur Aaira Safiyya binti Md. Syafie (no s/b: 170130-01-0242) (*"selepas ini disebut sebagai anak tersebut"*) sekurang-kurangnya dua (2) malam setiap kali akses.
- iii. Hak lawatan bersama dan bermalam diberikan kepada Pemohon pada setiap Sabtu dan secara penggiliran mingguan adalah dibuat di luar kediaman Responden.
- iv. Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Dalam permohonan semakan ini, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim bagi kes no. 10200-038-0012-2019. Pemohon mengemukakan alasan permohonannya antara lain bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan Pemohon diberikan hak

lawatan tanpa bermalam bersama anak tersebut pada hari Sabtu minggu kedua (2) dan minggu keempat (4) iaitu dari jam 9.00 pagi hingga jam 5.00 petang sedangkan ketika keputusan diberikan anak tersebut telah melepasi usia penyusuan 2 tahun dan telah minum susu formula.

[4] Pemohon juga menyatakan bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila gagal menilai fakta yang menunjukkan anak tersebut tidak terjejas kebajikannya apabila berada bersama Pemohon tetapi YA Hakim Bicara hanya memberikan akses bersama tanpa bermalam.

Alasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Secara umumnya permohonan untuk menyemak suatu keputusan interim sama ada secara *inter-parte* atau *ex-parte* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, kami merujuk kes *Norsyaqirene Bt. Ramli lwn. Afifi Bin Aminuddin* kes mal No. 05000-003-0005-2015, di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan pada 22/5/2015 (belum dilaporkan). Kes tersebut telah menjadikan Arahan Amalan No. 9 Tahun 2006 sebagai panduan utama, sebagaimana berikut:

....telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa permohonan semakan ke atas keputusan dan perintah ex-parte adalah tidak dibenarkan selagi kes induk masih belum diselesaikan. Pihak-pihak yang terkilan hendaklah memfailkan Notis Rayuan ke atas kes induk tersebut.

[6] Walau bagaimanapun terdapat pengecualian kes-kes interim *inter-parte* ini boleh disemak iaitu apabila ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan atau sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat *qatie* (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang, sebagaimana kes ***Mohd Fauzi bin Yaacoob lwn. Zabedah binti Hanapiah kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010*** yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20-9-2010 (belum dilaporkan) dan kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011*** yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 yang menyatakan seperti berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedangberkuatkuasa.”

[7] Sebelum kami mengulas lanjut berhubung dengan permohonan Pemohon, kami dapati bahawa anak yang menjadi isu pertikaian di antara Pemohon dan Responden kini berumur lebih kurang 2 tahun 7 bulan (perempuan) yang mana jelas belum mencapai umur kecerdikan (*mumaiyyiz*) menurut hukum Syarak dan undang-undang.

[8] Merujuk kepada kes di hadapan kami ini, setelah meneliti permohonan dan affidavit Pemohon serta memanggil rekod perbicaraan kes mal no. 10200-038-00012-2019, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah dengan mengemukakan 6 alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Walau bagaimanapun berdasarkan penelitian kami terhadap rekod-rekod/catatan prosiding kes di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, kami

mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi hukum Syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

[9] Di peringkat ini, kami berpuashati bahawa kami tidak menemui apa-apa perintah yang menyalahi hukum Syarak dan undang-undang serta tiadanya kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang menjejaskan keadilan. Kami juga berpuas hati bahawa tidak wujud ketidakadilan yang serius dalam Perintah Interim Hadhanah bertarikh 8/5/2019 tersebut. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai apa-apa alasan untuk kami campurtangan selain mengekalkan perintah kes mal no. 10200-038-0012-2019 bertarikh 8/5/2019 tersebut.

[10] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10200-038-0012-2019, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor hendaklah **DISEGERAKAN**.

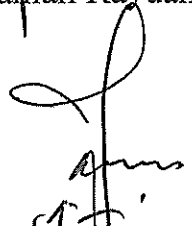
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
- 1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
- 2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
- 3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor